

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2603/2530

พระ ประ สิริธิ สุข สำราญ
นาง จำ ปี กลีบ ยี่สุน ผู้จัดการมรดก
นางสาว หุ่น อินทรกำแหง

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194

ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 276

คำพิพากษิตามยอมระหว่างโจทก์จำเลยความว่า จำเลยจะไปโอนที่ดินใส่ชื่อโจทก์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาภายใน 7 วันนับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ถ้าจำเลยไม่ไปโอนที่ดินให้โจทก์ ก็ให้ถือคำพิพากษิตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ดังนั้นเมื่อครบกำหนด 7 วันและจำเลยไม่ไปโอนที่ดินให้โจทก์ โจทก์ก็อาจจะดำเนินการไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ มิใช่กรณีที่จะต้องมาขอออกหมายบังคับคดีเพื่อไปยึดที่ดินอีก.

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสาวหุ่น อินทรกำแหง คู่ความตกลงกันได้ ศาลชั้นต้นจึงได้พิพากษิตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยให้จำเลยมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 400 และที่ดินโฉนดเลขที่ 7788 แก่โจทก์และให้ไปทำการโอนใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ภายใน 7 วันนับแต่วันทำ

สัญญาประนีประนอมยอมความ ถ้าจำเลยไม่ไปทำการโอนที่ดินให้โจทก์ ก็ให้ถือคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

ต่อมานางจำปี กลับยื่นในฐานะผู้จัดการมรดกโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินดังกล่าวเพื่อนำไปจดทะเบียนแก่โจทก์ตามคำพิพากษาต่อไป

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

นางจำปี กลับยื่น ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกโจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

นางจำปี กลับยื่น ในฐานะผู้จัดการมรดกโจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ที่นางจำปี กลับยื่น ในฐานะผู้จัดการมรดกพระประสิทธิสุขสำราญ โจทก์ ขอให้ออกหมายบังคับคดีไปยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 400 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา กับที่ดินโฉนดเลขที่ 7788 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น เห็นว่า คำพิพากษายอมระหว่างโจทก์จำเลยความว่าจำเลยจะไปโอนที่ดินใส่ชื่อโจทก์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาภายใน 7 วันนับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ถ้าจำเลยไม่ไปโอนที่ดินให้โจทก์ ก็ให้ถือคำพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ดังนั้นเมื่อครบกำหนด 7 วันและจำเลยไม่ไปโอนที่ดินให้โจทก์ โจทก์ก็อาจจะดำเนินการไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ มิใช่กรณีที่จะต้องมาขอออกหมายบังคับคดีเพื่อไปยึดที่ดินอีก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ยกคำร้องของโจทก์จึงชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมิทัต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>